

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1208/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายลือชัยหรืออุ๊ด แสงณฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 286

ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณนั้นโจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยอายุกว่าสิบหกปี ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอาศัยปัจจัยทั้งหมดหรือแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณ หากขาดปัจจัยดังกล่าวแม้เพียงบางส่วนจะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ หรือไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ และปรากฏว่าจำเลยอยู่ร่วมกับหญิงซึ่งค่าประเวณหรือสมาคมกับหญิงซึ่งค่าประเวณคนเดียวหรือหลายคนเป็นอาจิดตามคำฟ้องของโจทก์ แต่เมื่อโจทก์นำสืบได้เพียงว่า จำเลยอายุกว่าสิบหกปีเป็นผู้จัดหาหญิงผู้ทำ-การค้าประเวณเพื่อผู้อื่นเป็นปกติธุระ และได้รับเงินส่วนแบ่งจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณเท่านั้น จึงลงโทษจำเลยในความผิดนี้ตามฟ้องไม่ได้

ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณนั้นโจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า จำเลยอายุกว่าสิบหกปี ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอาศัยปัจจัยทั้งหมดหรือแม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของหญิงซึ่งค่าประเวณ หากขาดปัจจัยดังกล่าวแม้เพียงบางส่วนจะดำรงชีพอยู่ไม่ได้ หรือไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ และ

(สุนพ กิริติยुติ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

ศาสตราจารย์ - นายอภิศักดิ์ พรวิชรภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ